

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7033/2539

นายจักรินทร์ วินิตเนตยานนท์ กับพวก

โจทก์

นายณัฐวุฒิ ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1061

โจทก์ทั้งห้าได้มอบหมายให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 กับ จ.ดำเนินการทำสัญญาแบ่ง
ที่ดินทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวม โจทก์ทั้งห้าจึงต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าวจะ
กลับมาโต้แย้งว่า โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 5 มิได้มอบอำนาจเป็นหนังสือไม่ผูกพันโจทก์ที่ 3
ถึงที่ 5 ไม่ได้ และข้อความตามสัญญาแบ่งที่ดินทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมกับ
บันทึกต่อท้าย มีลักษณะเป็นการที่คู่ความตกลงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการแบ่งดิน
ทรัพย์สินของห้าทั้งหมดให้เสร็จสิ้นไป โดยให้ทรัพย์สินนอกเหนือจากที่ปรากฏใน
สัญญาเป็นของผู้ใดในขณะที่ทำสัญญาก็คงให้เป็นของผู้นั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ. มาตรา 850 และโจทก์ทั้งห้าต้องผูกพัน
ตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสองตกลงให้จัดการ
ทรัพย์สินโดยวิธีอื่นในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องชำระบัญชีกันอีกตาม
ป.พ.พ.มาตรา 1061

โจทก์ทั้งห้าได้มอบหมายให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 กับ จ.ดำเนินการทำสัญญาแบ่ง
ที่ดินทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวม โจทก์ทั้งห้าจึงต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าวจะ
กลับมาโต้แย้งว่า โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 5 มิได้มอบอำนาจเป็นหนังสือไม่ผูกพันโจทก์ที่ 3
ถึงที่ 5 ไม่ได้ และข้อความตามสัญญาแบ่งที่ดินทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมกับ
บันทึกต่อท้าย มีลักษณะเป็นการที่คู่ความตกลงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการแบ่งดิน
ทรัพย์สินของห้าทั้งหมดให้เสร็จสิ้นไป โดยให้ทรัพย์สินนอกเหนือจากที่ปรากฏใน
สัญญาเป็นของผู้ใดในขณะที่ทำสัญญาก็คงให้เป็นของผู้นั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ. มาตรา 850 และโจทก์ทั้งห้าต้องผูกพัน
ตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสองตกลงให้จัดการ
ทรัพย์สินโดยวิธีอื่นในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องชำระบัญชีกันอีกตาม
ป.พ.พ.มาตรา 1061

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อำนวยการ สุขพรหม)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายไมตรี ศิริเมธารักษ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประเวศ อัครรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ